XIQUE-XIQUE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CONSELHEIROS, DIRETORES E ADMINISTRADORES (D&O)

Apólice XQ-DO-2026-83816

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

PREÂMBULO

A Xique-Xique Seguros Gerais S.A. (fictícia), inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.104/0001-82, emite a presente apólice em favor da Tomadora Associação das Quebradeiras de Coco Babaçu do Mearim (fictícia), CNPJ 24.535.618/0001-86, com sede em Lago do Junco/MA, vigente de 01/11/2026 a 01/11/2027, com data de retroatividade fixada em 01/10/2022, garantindo os Segurados até o Limite Máximo de Garantia de R$ 500 mil, mediante o pagamento do prêmio total de R$ 8.400,00 e observada a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 0,00 por Reclamação.

Atividade: associação extrativista — amêndoa e óleo de babaçu. Porte: 210 associadas. Localização: Lago do Junco/MA (Amazônia Legal). Perfil: agricultura familiar. Particularidades informadas na proposta: lei do babaçu livre; conflito de acesso a babaçuais em áreas privadas.

Cláusula 1ª – Glossário

Reclamação: pedido formal de reparação contra o Segurado. Reclamação contínua: reclamações com o mesmo fato gerador consideradas uma só. Divisibilidade: nenhum ato de um Segurado será imputado a outro.

Cláusula 2ª – Pessoas Seguradas

Considera-se Segurado a pessoa física eleita ou nomeada para cargo de administrador, diretor ou conselheiro da Tomadora, bem como seus cônjuges e espólio, por atos praticados no exercício dessas funções.

Cláusula 3ª – Cobertura Básica — Side A

A Seguradora pagará, em nome do Segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando não houver indenização pela Tomadora, sem incidência de participação obrigatória do Segurado (franquia).

Cláusula 4ª – Side B — Reembolso da Sociedade

A Seguradora reembolsará a Tomadora pelos valores que esta, por força de lei ou estatuto, tiver adiantado ou pago ao Segurado a título de perdas ou Custos de Defesa, aplicando-se a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 0,00.

Cláusula 5ª – Período de Retroatividade

Data de retroatividade: 01/10/2022. Atos danosos anteriores a essa data não estão cobertos, ainda que a reclamação seja apresentada na vigência.

Cláusula 6ª – Prazo Adicional para Apresentação de Reclamações

O prazo adicional será o mínimo previsto na regulamentação vigente, sem prazo adicional opcional.

Cláusula 7ª – Aviso de Fatos e Circunstâncias

Fatos ou circunstâncias notificados durante a vigência serão considerados reclamações apresentadas nesta apólice, desde que comunicados em até 60 dias do conhecimento pelo Segurado.

Cláusula 8ª – Limite Máximo de Indenização Agregado

O Limite Máximo de Garantia é de R$ 500 mil, por reclamação e no agregado anual, aplicável a todas as coberturas contratadas.

Cláusula 9ª – Sublimites de Coberturas Adicionais

Aplicam-se os seguintes sublimites: multas e penalidades, R$ 50 mil; custos emergenciais, 30% do LMG; custos de publicidade, 10% do LMG.

Cláusula 10ª – Franquia

Aplica-se participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 0,00 por reclamação às Coberturas B e C. A Cobertura Básica A não está sujeita a participação obrigatória do Segurado (franquia).

Cláusula 11ª – Pagamento Antecipado de Despesas de Defesa

Os Custos de Defesa serão reembolsados ao final do processo, após comprovação, não havendo adiantamento salvo deliberação discricionária da Seguradora.

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Cláusula 12ª – Nomeação de Patrono

O Segurado poderá escolher livremente seus advogados, cabendo à Seguradora apenas verificar a razoabilidade dos honorários.

Cláusula 13ª – Indivisibilidade das Declarações e Condutas

As declarações da proposta e o conhecimento de qualquer Segurado não serão imputados aos demais; a conduta de um Segurado não prejudicará a cobertura dos outros.

Cláusula 14ª – Territorialidade

Esta apólice cobre exclusivamente reclamações apresentadas no território brasileiro e julgadas segundo a lei brasileira.

Cláusula 15ª – Extensão a Controladas

Estão automaticamente incluídas as controladas existentes e as que vierem a ser constituídas ou adquiridas durante a vigência, independentemente de porte, mediante simples comunicação na renovação.

Cláusula 16ª – Rescisão do Contrato

Esta apólice não poderá ser cancelada pela Seguradora, salvo por falta de pagamento do prêmio, com aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 17ª – Arbitragem e Foro

Eventuais divergências serão submetidas ao foro do domicílio do Segurado.

Cláusula 18ª – Direito de Regresso

A Seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações do Segurado e da Tomadora, inclusive contra outros Segurados.

Cláusula 19ª – Prioridade de Pagamentos

Havendo insuficiência de limite, as perdas da Cobertura Básica A serão pagas com prioridade sobre as demais, podendo a Seguradora suspender pagamentos das Coberturas B e C.

Cláusula 20ª – Riscos Excluídos

20.1 Além das exclusões das Condições Gerais, não estão cobertas:

20.1.1 Atos Intencionais e Fraudulentos: Exclui-se a reclamação em que se alegue ato doloso, fraudulento ou com culpa grave do Segurado, ressalvado o reembolso de Custos de Defesa caso a alegação seja afastada.

20.1.2 Segurado contra Segurado: A exclusão de reclamações entre Segurados não se aplica a ações derivadas de acionistas, a reclamações de administrador judicial ou liquidante, a reclamações de ex-administradores desligados há mais de 2 anos e a reclamações fora do Brasil.

20.1.3 Riscos Ambientais: Excluem-se quaisquer reclamações, Custos de Defesa ou multas decorrentes, direta ou indiretamente, de poluição, contaminação, desmatamento ou dano ambiental de qualquer natureza.

20.1.4 Dados e Sistemas: Excluem-se danos a sistemas e dados; permanecem cobertas reclamações contra o Segurado por violação de dever de diligência relativo à LGPD.

20.1.5 Fatos Pretéritos: Excluem-se fatos conhecidos apenas pelo Diretor-Presidente ou Diretor Jurídico da Tomadora na data de início da primeira apólice ininterrupta, conforme declarado na proposta.

CLÁUSULAS PARTICULARES RURAIS

Cláusula Particular Rural nº 1 – Responsabilidade Ambiental na Cadeia de Fornecimento

Estão cobertos Custos de Defesa do Segurado em processos ambientais relativos às propriedades da Tomadora, até o sublimite de R$ 100 mil.

Cláusula Particular Rural nº 2 – Insolvência da Tomadora

O pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da Tomadora não afeta a cobertura; a Cobertura Básica A permanece integral e prioritária, e a apólice não poderá ser cancelada por esse motivo.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO